

1003485-21.2022.8.26.0066

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Indenização por Dano Moral

Magistrado: Carlos Fakiani Macatti

Comarca: Barretos

Foro: Foro de Barretos

Vara: 2ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 17/08/2022

... entrada na delegacia local acusado de tráfico de drogas às 01:50 horas.

Contudo, às 05:40 horas foi constatado que o Sr. Reginaldo estava morto dentro da cela da delegacia da rua 12. Afirma discordar do Boletim de Ocorrência nº

2094/2022, onde consta suicídio por estrangulamento ou enforcamento, tendo em vista que na hora do reconhecimento do corpo não tinha objetos que supostamente ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE BARRETOS

FORO DE BARRETOS

2ª VARA CÍVEL

Avenida Centenário da Abolição, nº 1500, América, Barretos/SP - CEP 14783-195 -

Telefone: (17) 3043-9137 - E-mail: barretos2cv@tjsp.jus.br

1003485-21.2022.8.26.0066 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1003485-21.2022.8.26.0066

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Indenização por Dano Moral

Requerente:

Micaeli da Silva Lima

Requerido:

Advogado(a)(s) da(s) parte(s) passiva(s):

Fazenda Pública do Estado de São Paulo

Rafael de Paiva Krauss Silva

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carlos Fakiani Macatti

Processo nº 1003485-21.2022.8.26.0066

Vistos.

MICAELI DA SILVA LIMA propôs a presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO contra o ESTADO DE SÃO PAULO. Aduz que é filha de Reginaldo Pereira Lima, o qual foi morto/suicídio na

cela da delegacia pública de Barretos/SP. Relata que no dia 30/03/2022, Reginaldo,

teria dado entrada na delegacia local acusado de tráfico de drogas às 01:50 horas.

Contudo, às 05:40 horas foi constatado que o Sr. Reginaldo estava morto dentro da

cela da delegacia da rua 12. Afirma discordar do Boletim de Ocorrência nº

2094/2022, onde consta suicídio por estrangulamento ou enforcamento, tendo em vista

que na hora do reconhecimento do corpo não tinha objetos que supostamente o Sr.

Reginaldo tivesse usado para se enforcar. Aduz que foi protocolado junto ao MP

pedido de perícia médica, para ver a causa da morte, pois o Sr. Reginaldo era

pessoa alegre e extrovertida não havendo motivos para retirar a própria vida.

Defende que o Sr. Reginaldo teria sido espancado, pois não tinha marca de

estrangulamento na região do pescoço. Requer a procedência da ação, com a condenação do requerido ao pagamento de pensão equivalente a valor não inferior a 1 salário mínimo a partir da data do fato até a data em que a vítima completaria 75 anos de idade, bem como a pagar valor não inferior a R\$ 551.460,00 à título de danos morais. Juntou documentos.

Juntada de documentos pela parte autora (fls. 38/41).

A requerida apresentou contestação às fls. 47/61 aduzindo, em suma, ausência de responsabilidade civil do Estado no caso em tela, posto que poucas horas depois de ser preso em flagrante pelo crime de tráfico, o preso cometeu suicídio por meio de improvisação de corda para asfixia/enforcamento. Defende que o instrumento utilizado não possui potencial lesivo, de forma que seu uso pelo custodiado resultou de imprevisto. Alega que inexistiu qualquer conduta (comissiva ou omissiva) atribuível ao Estado e seus agentes públicos que tenha de qualquer forma concorrido para o falecimento do custodiado. Requer a improcedência da ação, subsidiariamente, pugna pelo arbitramento de valores providos de razoabilidade. Juntou documentos (fls. 62/78).

Sobreveio réplica (fls. 84/87).

É o relatório.

DECIDO.

Passo ao julgamento antecipado da lide (art. 355, inc. I, do CPC).

A ação é improcedente.

Era ônus da autora a prova do fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. No entanto, não trouxe elementos contundentes que provassem suas alegações, como a conduta ilícita da requerida. Consoante se depreende dos laudos de fls. 68/70 e 71/78, não impugnados em sede de réplica, a causa morte do genitor da parte autora foi asfixia mecânica por enforcamento (fls. 70), não apresentando o corpo sinais de luta e/ou resistência (fls. 74), caindo por terra, portanto, a alegação de espancamento.

E, em que pese, a parte autora sustente que quando do reconhecimento do corpo não havia objetos aptos à realização do enforcamento, as fotografias 3 e 5 acostadas às fls. 74 e 76 refutam o alegado.

De mais a mais, destaca-se o curto período entre a prisão e o suicídio (fls. 62/64 e 65/67), de modo a impossibilitar ao requerido a constatação de indícios de um estado mental instável do custodiado, caracterizando, assim, fato imprevisível que rompe o nexo de causalidade entre eventual omissão estatal no que tange ao dever de proteção do custodiado com o resultado morte verificado.

Nesse sentido:

"RESPONSABILIDADE CIVIL Prisão em flagrante - Cadeia pública - Custódia estatal - Suicídio - Omissão estatal - Ausência de indícios - Nexo de causalidade - Não configuração - Danos morais - Impossibilidade: -- Independentemente da natureza da responsabilidade estatal, é indispensável a prova do nexo de causalidade, sem o qual não há dever de indenizar." (TJSP; Apelação Cível 1029187-24.2019.8.26.0405; Relator (a): Teresa Ramos Marques; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Público; Foro de Osasco - 2ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 16/07/2021; Data de Registro: 16/07/2021)

"RESPONSABILIDADE CIVIL - DANO MORAL E MATERIAL - ÓBITO DE CUSTODIADO - Não obstante o dever estatal de garantir a segurança e a integridade física dos custodiados, bem como, de fiscalizar o cumprimento da pena, a prova dos autos indica a ocorrência de um ato de suicídio, repentino e isolado, do custodiado - Inexistência de um evento previsível, que fosse capaz revelar sintomas/indícios perceptíveis de um estado mental instável - Imprevisibilidade - Rompimento do nexo de causalidade - Entendimento firmado no julgamento do RE nº 841.526/RS (Tema 592/STF) - Sentença reformada, para o fim de julgar improcedente o pedido de indenização. Apelo provido." (TJSP; Apelação Cível 1000119-59.2020.8.26.0125; Relator (a): Spoladore Dominguez; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Público; Foro de Capivari - 1ª Vara; Data do Julgamento: 26/10/2021; Data de Registro: 26/10/2021)

"RESPONSABILIDADE CIVIL - DANO MORAL - MORTE DE DETENTO - Não obstante o dever

estatal de garantir a segurança e a integridade física dos custodiados, bem como, de fiscalizar o cumprimento da pena, a prova dos autos indica a ocorrência de um ato de suicídio, repentino e isolado, do detento - Inexistência de um evento previsível, que fosse capaz revelar sintomas/indícios perceptíveis de um estado mental instável - Imprevisibilidade - Rompimento do nexo de causalidade - Entendimento firmado no julgamento do RE nº 841.526/RS (Tema 592/STF) - Sentença reformada, para o fim de julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais. - Apelo provido." (TJSP; Apelação Cível 1008353-32.2016.8.26.0590; Relator (a): Spoladore Dominguez; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Público; Foro de São Vicente - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 30/01/2019; Data de Registro: 31/01/2019)

Sendo assim, considerando o conjunto probatório constante nos autos, não verifico qualquer ato ilícito da parte ré apto a justificar a indenização pretendida, razão pela qual a improcedência da ação é medida que se impõe.

À vista do exposto, e do mais constante dos autos, JULGO IMPROCEDENTE a ação.

Arcará a autora com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, ora fixados em 15% do valor da causa, observada a gratuidade da justiça concedida à autora.

Vista à Fazenda Estadual, via Portal Eletrônico.

P.R.I.C.

Barretos, 16 de agosto de 2022.

Carlos Fakiani Macatti

Juiz(a) de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA